

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3269/2538

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

ผู้ซื้อทรัพย์สิน

นาง สมใจ มานะตระกูล

บริษัท พนมชัยศิลา จำกัด กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1154

จำเลยที่2ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่17มีนาคม2530และคดีถึงที่สุดแล้วเมื่อจำเลยที่2ตกเป็นบุคคลล้มละลายจำเลยที่2ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่1ก็ต้องเป็นอันขาดจากตำแหน่งกรรมการจำเลยที่1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1154การที่จำเลยที่2ลงลายมือชื่อและประทับตราจำเลยที่1แต่งตั้งทนายความไปยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นภายหลังจากเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเพื่อขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่1จึงเป็นการไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายที่ดินจำนวน2 โฉนด ของจำเลยที่1 โดยนางสมใจ เป็นผู้ให้ราคาสูงสุดต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดอ้างว่าเป็นการขายโดยไม่ชอบ

โจทก์และนางสมใจผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่าการขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ระหว่างไต่สวนคำร้องของ จำเลยที่ 1 โจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยที่ 2 ถูกศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้วจึงขาดจากตำแหน่งกรรมการของจำเลยที่ 1 การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาดจึงไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายโจทก์ได้นำไปสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุดมาแสดง ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว ให้งดการไต่สวนพยานที่เหลือแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ได้ยอมรับว่า หลังจากจำเลยที่ 2 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ถูกศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2530 และคดีถึงที่สุดแล้วจริง เมื่อจำเลยที่ 2 ตกเป็นบุคคลล้มละลาย จำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ 1 ก็ต้องเป็นอันขาดจากตำแหน่งกรรมการของจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1154 การที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อและประทับตราแต่งตั้งทนายความให้ไปยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2531 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจากจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงเป็นการไม่ชอบ จำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราของจำเลยที่ 1 ทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ